Prestazioni patrimoniali tra conviventi more uxorio

Traccia: *Il regime giuridico delle prestazioni patrimoniali poste in essere dai conviventi more uxorio durante il rapporto di convivenza.*

---

1. Premessa: la convivenza more uxorio tra fatto e diritto

La convivenza more uxorio è stata a lungo considerata dall'ordinamento un fenomeno giuridicamente irrilevante, quando non apertamente disvalutato. Nell'impostazione del codice del 1942, recepita anche dall'art. 29 Cost., la famiglia meritevole di tutela era soltanto quella fondata sul matrimonio. Il rapporto tra persone non coniugate restava confinato nell'area del fatto.

Il quadro è mutato progressivamente. Prima la dottrina [Gazzoni], poi la giurisprudenza hanno valorizzato la nozione di «famiglia di fatto», intesa come formazione sociale nella quale si svolge la personalità dell'individuo, riconosciuta e garantita dall'art. 2 Cost. Su queste basi la convivenza ha acquistato rilievo in numerosi settori ancor prima di un intervento legislativo organico. Ne è esempio la successione del convivente nel contratto di locazione, riconosciuta dalla Corte costituzionale.

La legge 20 maggio 2016, n. 76 ha infine dettato una disciplina della convivenza di fatto (art. 1, commi 36-65). Il comma 36 definisce «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

La legge, tuttavia, non ha introdotto un regime patrimoniale legale della convivenza. Diversamente da quanto accade per il matrimonio e per l'unione civile, la sola convivenza non determina l'applicazione di alcun regime patrimoniale. La comunione dei beni può essere adottata soltanto per scelta negoziale, attraverso il contratto di convivenza.

Ne consegue che le prestazioni patrimoniali eseguite durante la convivenza restano in larga parte affidate alle categorie generali del diritto delle obbligazioni e dei contratti. Si tratta delle contribuzioni alle spese comuni, delle attribuzioni di denaro o di beni e degli apporti lavorativi. Il problema emerge soprattutto al momento della crisi del rapporto, quando il convivente che ha eseguito le prestazioni ne chiede la restituzione.

2. La qualificazione delle prestazioni: il problema della causa

Ogni spostamento patrimoniale deve trovare giustificazione in una causa idonea a sorreggerlo. Se manca una causa, l'ordinamento reagisce con gli strumenti restitutori: la

ripetizione dell'indebito (artt. 2033 ss. c.c.) e l'azione generale di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).

Le prestazioni tra conviventi possono ricevere tre qualificazioni:

- adempimento di un'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.);
- liberalità, nelle forme della donazione diretta o indiretta;
- adempimento di un'obbligazione civile, fondata sulla legge o su un contratto, in particolare sul contratto di convivenza.

Dalla qualificazione dipendono la necessità di una forma solenne, la stabilità dell'attribuzione e la possibilità di ottenerne la restituzione.

2.1. Esiste un obbligo legale di contribuzione?

Occorre preliminarmente chiedersi se, dopo la legge n. 76 del 2016, tra i conviventi sussista un obbligo giuridico di contribuzione analogo a quello che l'art. 143, comma 3, c.c. pone a carico dei coniugi.

Una parte della dottrina ha valorizzato il riferimento del comma 36 alla «reciproca assistenza morale e materiale», ricavandone l'esistenza di un dovere giuridico di assistenza e contribuzione.

La tesi prevalente, tuttavia, attribuisce al comma 36 una funzione meramente descrittiva: esso individua i presupposti di fatto della convivenza rilevante, senza costituire una fonte di obblighi. Depongono in questo senso tre argomenti:

- **sistematico**: la legge non estende ai conviventi gli artt. 143 ss. c.c., mentre per le unioni civili detta un obbligo di contribuzione ai bisogni comuni analogo a quello coniugale (comma 11);
- **testuale**: il comma 53 consente al contratto di convivenza di disciplinare proprio «le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune», il che presuppone che, in mancanza di accordo, tale obbligo non esista sul piano civile;
- **teleologico**: la convivenza di fatto si fonda su una scelta di libertà e di non assoggettamento al regime vincolistico del matrimonio.

In assenza di contratto, dunque, le contribuzioni del convivente non costituiscono adempimento di un'obbligazione civile. Il loro fondamento va ricercato altrove.

3. Le prestazioni come adempimento di obbligazione naturale

3.1. L'inquadramento

L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso dalla dottrina maggioritaria, riconduce le prestazioni eseguite durante la convivenza all'adempimento di un'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.).

La convivenza stabile, caratterizzata da comunione di vita e di affetti, genera tra i partner doveri morali e sociali di reciproca assistenza e di contribuzione ai bisogni della vita comune. Questi doveri non sono giuridicamente coercibili, ma la coscienza sociale li avverte come vincolanti. Le prestazioni eseguite in loro adempimento hanno quindi una causa propria, che le giustifica.

Il regime è quello della soluti retentio: non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace (art. 2034, comma 1, c.c.).

3.2. I requisiti: spontaneità, proporzionalità e adeguatezza

Affinché operi la soluti retentio, la giurisprudenza richiede che la prestazione sia spontanea e che sia proporzionata e adeguata. Proporzionalità e adeguatezza si valutano rispetto ai doveri morali e sociali assunti e, soprattutto, alle condizioni patrimoniali e sociali del solvens.

La proporzionalità è il vero baricentro della disciplina. Il dovere morale di contribuire alla vita comune giustifica soltanto le prestazioni che restano entro i limiti di ciò che la coscienza sociale ritiene doveroso, in relazione alle sostanze di chi le esegue. Vi rientrano senz'altro il contributo alle spese domestiche, il pagamento del canone dell'abitazione comune e il mantenimento quotidiano del partner privo di redditi.

Quando invece l'attribuzione eccede tali limiti, non può più essere ricondotta al dovere morale di contribuzione. È il caso del convivente che trasferisce all'altro somme ingenti o finanzia integralmente l'acquisto di un immobile intestato al partner, impiegando una parte significativa del proprio patrimonio. Per la parte eccedente, l'attribuzione resta priva della causa che ne giustificherebbe la stabilità.

3.3. Il difetto di proporzionalità e l'arricchimento senza causa

Per la parte eccedente la misura proporzionata, la giurisprudenza riconosce al convivente l'azione generale di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). Lo spostamento patrimoniale, non giustificato da un dovere morale né da altro titolo, determina un arricchimento ingiustificato dell'accipiens e un correlativo depauperamento del solvens. Al convivente impoverito spetta un indennizzo nei limiti dell'arricchimento.

La soluzione deve confrontarsi con il carattere sussidiario dell'azione: l'art. 2042 c.c. la esclude quando il danneggiato possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite del 2023. Esse hanno chiarito che l'azione di arricchimento è proponibile quando l'azione alternativa sia carente ab origine del titolo giustificativo. È invece inammissibile quando l'azione alternativa esista, ma sia stata rigettata per prescrizione, decadenza, difetto di prova o altra ragione analoga.

Nei rapporti tra conviventi, il principio conferma l'ammissibilità dell'azione nella generalità dei casi. In mancanza di un regime patrimoniale legale e, di norma, di un titolo contrattuale, il convivente non dispone ordinariamente di un'altra azione per recuperare quanto prestato. Occorre però verificare caso per caso se l'attribuzione non trovi giustificazione in un diverso titolo, come un mutuo, un mandato senza rappresentanza o la comunione del bene acquistato. In tali ipotesi il rimedio va ricercato nella relativa disciplina.

Sul piano probatorio, il convivente che agisce deve dimostrare l'entità delle prestazioni eseguite e la loro sproporzione rispetto alle proprie condizioni patrimoniali, alla durata e alle caratteristiche della convivenza.

4. Le prestazioni come liberalità

4.1. Obbligazione naturale e donazione

Una prestazione eccedente i limiti dell'obbligazione naturale non è necessariamente priva di causa: può essere sorretta da spirito di liberalità e integrare una donazione.

La distinzione è netta sul piano concettuale. L'adempimento dell'obbligazione naturale si fonda sulla percezione di un dovere, cioè sull'idea di dare ciò che si ritiene moralmente dovuto. La donazione si fonda invece sull'animus donandi, cioè sulla consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio senza esservi in alcun modo tenuto (art. 769 c.c.). Nella pratica dei rapporti affettivi, tuttavia, il confine è spesso labile.

La qualificazione incide anzitutto sulla forma. La donazione richiede, a pena di nullità, l'atto pubblico alla presenza di testimoni (art. 782 c.c.; art. 48 l. not.), mentre l'obbligazione naturale non è soggetta ad alcun requisito formale. Un'attribuzione rilevante, eseguita per spirito di liberalità senza la forma solenne, è dunque nulla, e quanto prestato è ripetibile.

Fanno eccezione due ipotesi:

- la donazione di modico valore, per la quale basta la tradizione; la modicità si valuta anche in rapporto alle condizioni economiche del donante (art. 783 c.c.);
- le liberalità d'uso, come i regali fatti in occasione di ricorrenze, che non costituiscono donazione (art. 770, comma 2, c.c.).

4.2. Le liberalità indirette

Nei rapporti tra conviventi assume particolare importanza la donazione indiretta (art. 809 c.c.): una liberalità realizzata attraverso un negozio diverso dalla donazione, che produce l'effetto di arricchire il beneficiario. Le ipotesi più frequenti sono il pagamento, da parte di un convivente, del prezzo di un immobile acquistato in nome dell'altro e l'intestazione al partner di titoli o conti alimentati con denaro proprio.

Le liberalità indirette non richiedono l'atto pubblico: è sufficiente la forma del negozio utilizzato per realizzarle. Restano però soggette alle norme sulla revocazione e sulla riduzione per lesione di legittima.

Il confine con la donazione diretta è stato precisato dalle Sezioni Unite del 2017. Esse hanno escluso che il trasferimento di valori da un conto all'altro, eseguito dalla banca su ordine del beneficiante, integri una liberalità indiretta. Si tratta invece di una donazione diretta ad esecuzione indiretta, che richiede la forma dell'atto pubblico, salvo il caso del modico valore.

Il principio ha un'evidente ricaduta sulla materia. Un bonifico di rilevante importo da un convivente all'altro, eseguito per spirito di liberalità e non riconducibile all'adempimento di un dovere morale, è una donazione nulla per difetto di forma, con conseguente obbligo di restituzione.

La donazione validamente conclusa, invece, non diventa ripetibile per effetto della sola cessazione della convivenza. Può essere revocata soltanto per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (artt. 800 ss. c.c.).

4.3. La fine della convivenza come venir meno del presupposto

Una parte della dottrina ha proposto di attribuire rilievo alla fine della convivenza anche per le attribuzioni sorrette da una causa. Si pensi al convivente che contribuisce all'acquisto della casa intestata al partner, nella prospettiva di una vita comune destinata a proseguire. La continuazione del rapporto opererebbe come presupposizione dell'attribuzione: una circostanza comune ad entrambe le parti, che ne costituisce il fondamento obiettivo pur senza essere dedotta in condizione. Il suo venir meno consentirebbe la caducazione dell'attribuzione.

La tesi aderisce alla realtà dei rapporti, ma incontra un limite significativo. La convivenza è, per definizione, liberamente risolubile in ogni momento. Ritenere ogni attribuzione implicitamente condizionata alla sua prosecuzione introdurrebbe, per via interpretativa, il vincolo che le parti hanno inteso evitare scegliendo di non sposarsi. Appare quindi preferibile governare il problema con il criterio di proporzionalità e con l'azione di arricchimento.

5. Le prestazioni lavorative e l'art. 230-ter c.c.

Un capitolo autonomo riguarda il lavoro prestato da un convivente in favore dell'altro, in particolare nella sua impresa.

Per lungo tempo la giurisprudenza ha considerato tali prestazioni rese affectionis vel benevolentiae causa e quindi presuntivamente gratuite, salvo la prova rigorosa di un rapporto di lavoro subordinato o di società. Al tempo stesso prevaleva l'esclusione del convivente dall'impresa familiare: l'art. 230-bis c.c., norma di carattere eccezionale e residuale, si riferisce testualmente al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo.

La legge n. 76 del 2016 ha colmato la lacuna introducendo l'art. 230-ter c.c. Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro spetta una partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto non spetta se tra i conviventi esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato.

La tutela è più limitata di quella dell'art. 230-bis c.c.: mancano il diritto al mantenimento, la partecipazione alle decisioni sulla gestione dell'impresa e il diritto di prelazione. La scelta conferma l'impostazione della legge, che tutela la convivenza secondo un modello distinto e meno intenso di quello familiare.

Le prestazioni lavorative estranee all'impresa restano soggette ai principi generali. Si pensi all'attività domestica o di cura, o ai lavori di ristrutturazione dell'immobile del partner. Se rese nei limiti della reciproca assistenza, rientrano nei doveri morali e sociali della convivenza; se eccedenti, possono giustificare l'azione di arricchimento.

6. Le prestazioni dovute in forza del contratto di convivenza

L'innovazione più significativa della legge n. 76 del 2016 è il contratto di convivenza, con cui i conviventi possono disciplinare i propri rapporti patrimoniali (comma 50).

Il contratto richiede, a pena di nullità, la forma scritta: atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (comma 51). Non può essere sottoposto a termine o condizione, che si hanno per non apposti (comma 56). Può contenere l'indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, e la scelta della comunione dei beni (comma 53), modificabile in qualunque momento (comma 54).

Con la stipulazione del contratto, le prestazioni contributive mutano natura: non sono più adempimento di un'obbligazione naturale, ma di un'obbligazione civile. Il convivente

inadempiente può quindi essere convenuto per l'adempimento, e le prestazioni eseguite in conformità al contratto sono stabili perché sorrette da un titolo negoziale.

Il legislatore ha così recepito una prassi che la dottrina [Oberto] sosteneva da tempo. Già prima della riforma si riteneva ammissibile la stipulazione di contratti atipici tra conviventi diretti a regolare gli aspetti patrimoniali della vita comune, in quanto volti a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. Resta dibattuto se, dopo la riforma, siano ancora ammissibili contratti atipici privi dei requisiti formali del contratto tipizzato. La risposta positiva appare preferibile, nei limiti del giudizio di meritevolezza e del divieto di patti lesivi della libertà personale, come quelli che prevedano penali per il caso di cessazione della convivenza.

7. Un cenno alla cessazione della convivenza

La disciplina della cessazione conferma, a contrario, quanto osservato. La legge non prevede un assegno di mantenimento. Il comma 65 riconosce soltanto il diritto agli alimenti del convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono dovuti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438, comma 2, c.c.

Si tratta di una tutela minima, di tipo assistenziale. Essa conferma che, in mancanza di contratto, la convivenza non genera obblighi patrimoniali analoghi a quelli coniugali: le prestazioni eseguite durante il rapporto trovano fondamento nei doveri morali e sociali che esso esprime, e non in un obbligo legale.

8. Conclusioni

Il regime delle prestazioni patrimoniali tra conviventi more uxorio si articola in un sistema a più livelli, la cui chiave di lettura è il fondamento causale dell'attribuzione.

1. **Obbligazione naturale.** In assenza di contratto, le prestazioni contributive e assistenziali proporzionate alle sostanze del solvens costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e non sono ripetibili (art. 2034 c.c.).
2. **Arricchimento senza causa.** Le attribuzioni sproporzionate, prive di altro titolo, sono recuperabili per la parte eccedente con l'azione di arricchimento, nei limiti della sua sussidiarietà.
3. **Liberalità.** Le attribuzioni sorrette da spirito di liberalità seguono la disciplina della donazione: se dirette e di valore non modico richiedono l'atto pubblico a pena di nullità; se indirette sono valide nella forma del negozio utilizzato.
4. **Lavoro nell'impresa.** Le prestazioni rese stabilmente nell'impresa del partner sono oggi tutelate dall'art. 230-ter c.c.

5. **Contratto di convivenza.** Quando le parti lo stipulano, le contribuzioni diventano oggetto di obbligazioni civili coercibili.

Ne emerge un modello coerente con la scelta di fondo della legge n. 76 del 2016. La convivenza di fatto è tutelata come formazione sociale ex art. 2 Cost., ma è rispettata nella sua dimensione di libertà: la definizione dei suoi assetti patrimoniali è rimessa all'autonomia privata, anziché a un regime imposto.